

PARECER TÉCNICO EM MEDICINA DO TRABALHO E AVALIAÇÃO BIOPSIKOSSOIAL DA DEFICIÊNCIA

Objeto: Fundamentação legal, editalícia e técnico-científica da aplicação de instrumentos psicológicos padronizados (TEACO-2 e TEPIC-M-2) no âmbito da Avaliação Biopsicossocial de candidata inscrita na reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Referência: Concurso Público Câmara Municipal de Caraguatatuba nº 01/2025 — Cargo de Oficial Legislativo. Requerimento de esclarecimentos protocolado por candidata inscrita sob o nº 19895984, submetida à Avaliação Biopsicossocial em 21/06/2026.

Data: 28 de julho de 2026

1. DO OBJETO E DA DELIMITAÇÃO

A requerente, pessoa com deficiência física usuária de cadeira de rodas, aprovada no certame e submetida à Avaliação Biopsicossocial, formula seis questionamentos, que podem ser reduzidos a três eixos:

- Eixo de legalidade** — existe fundamento legal e editalício para a aplicação de instrumentos psicológicos padronizados dentro da Avaliação Biopsicossocial? (itens 1, 2 e 6 do requerimento)
- Eixo de motivação do ato administrativo** — qual o peso desses instrumentos na conclusão da equipe multiprofissional, e quem compõe a equipe? (itens 3 e 5)
- Eixo de acesso à informação** — a que documentos a candidata tem direito de acesso? (item 4)

O presente parecer responde tecnicamente aos três eixos, com indicação expressa das normas aplicáveis e da correlação entre os instrumentos utilizados e os domínios de funcionalidade legalmente exigidos.

Registre-se, de início, que o requerimento **não impugna resultado e não questiona a homologação** do certame. Trata-se de pedido de esclarecimento e de acesso a informação pessoal, o que impõe à Administração resposta motivada, e não resposta meramente formal.

2. PREMISSAS FÁTICAS ADOTADAS

Este parecer adota as seguintes premissas, que devem ser confirmadas documentalmente pela Administração e pela banca antes da resposta oficial:

#	Premissa	Onde confirmar
P1	A avaliação foi realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar com, no mínimo, 3 profissionais de áreas distintas, um deles médico	Ata da equipe; termos de designação; registros CRM/CRP
P2	Os instrumentos aplicados possuem parecer favorável vigente no SATEPSI na data da aplicação (21/06/2026)	Confirmado — ver item 4.1. Juntar print datado da consulta ao SATEPSI/CFP
P3	A aplicação, correção e interpretação seguiram estritamente o manual técnico aprovado	Registro da psicóloga responsável
P4	Os instrumentos foram aplicados a todos os candidatos submetidos à Avaliação Biopsicossocial , de forma padronizada	Protocolo da banca / registros de aplicação
P5	Os resultados dos testes constituíram elemento auxiliar de caracterização da funcionalidade, e não critério autônomo, eliminatório ou classificatório de aptidão	Parecer conclusivo da equipe
P6	A conclusão foi colegiada , e não decorrente isoladamente do componente psicológico	Ata/parecer assinado por todos

*Advertência técnica relevante: a premissa **P2** está confirmada (item 4.1): tanto o **TEACO-2** quanto o **TEPIC-M-2** constam do SATEPSI com **parecer favorável**. As premissas **P1, P3, P5 e P6** permanecem determinantes: caso o resultado dos testes tivesse sido empregado como nota de corte ou critério autônomo de aptidão, ou caso a composição da equipe não atenda ao art. 5º, caput, do Decreto nº 9.508/2018, a conclusão deste parecer se altera e haveria vício a sanar. A defesa técnica que se segue é sólida na medida em que essas premissas sejam documentalmente demonstráveis.*

3. MARCO NORMATIVO APLICÁVEL

3.1 Bloco de constitucionalidade e normas internacionais

- **CF/88, art. 37, VIII** — reserva de percentual de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência, na forma da lei.
- **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU) e seu Protocolo Facultativo — Decreto nº 6.949/2009**, incorporada com **status de emenda constitucional** (art. 5º, §3º, CF):
- **Art. 1º** — define pessoa com deficiência a partir da interação entre impedimentos de longo prazo e barreiras, consagrando o **modelo social/biopsicossocial** e superando o modelo estritamente médico-biológico;
- **Art. 5.4** — "as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a igualdade de fato das pessoas com deficiência **não serão consideradas discriminatórias**".

3.2 Lei Brasileira de Inclusão — Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)

Art. 2º, caput: conceito de pessoa com deficiência (impedimento de longo prazo de natureza física, **mental, intelectual** ou sensorial, que em interação com barreiras obstrui a participação plena e efetiva).

Art. 2º, §1º — **dispositivo central para o caso concreto:**

*"A avaliação da deficiência, quando necessária, será **biopsicossocial**, realizada por **equipe multiprofissional e interdisciplinar** e considerará:*

I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

*II – os **fatores socioambientais, psicológicos e pessoais**;*

*III – a **limitação no desempenho de atividades**; e*

IV – a restrição de participação."

Art. 2º, §2º — incumbe ao Poder Executivo criar instrumentos para avaliação da deficiência.

Art. 2º, §3º (incluído pela **Lei nº 14.768/2023**) — admite que o **componente médico-pericial** da avaliação biopsicossocial seja realizado por telemedicina ou análise documental, o que confirma, por interpretação sistemática, que **o componente médico é apenas uma das partes da avaliação**, coexistindo com componentes funcional, psicológico e social.

Arts. 3º, 4º, 34 e 37 — barreiras, vedação à discriminação, direito ao trabalho em igualdade de oportunidades e colocação competitiva com adaptações razoáveis.

3.3 Regulamento dos concursos públicos — Decreto nº 9.508/2018 (com a redação do Decreto nº 12.533/2025)

Art. 5º, caput — o órgão responsável pelo concurso contará com a assistência de **equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir e de diferentes áreas de conhecimento, dentre as quais um deverá ser da área de medicina**.

Art. 5º, §1º — o órgão de lotação fornecerá à equipe informações sobre as **atribuições do cargo**, as **atividades a serem desempenhadas** e as **condições estruturais e de acessibilidade do local de trabalho**, de modo a subsidiar a emissão do parecer.

Art. 5º, §2º — o parecer observará:

- **I** — as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
- **II** — a **natureza das atribuições e das tarefas essenciais do cargo**;
- **III** — a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho;
- **IV** — a possibilidade de uso de equipamentos ou outros meios que o candidato habitualmente utilize;
- **V** — a avaliação **nos termos da Lei nº 13.146/2015**, sem prejuízo de critérios adicionais previstos em edital.

*O inciso V é a chave normativa: o Decreto **remete expressamente à LBI**, e a LBI, no art. 2º, §1º, II e III, **impõe a consideração dos fatores psicológicos e da limitação no desempenho de atividades**. Ou seja: a avaliação de domínios psicológicos e de desempenho funcional **não é uma faculdade da banca** — **é comando legal**.*

Registre-se que o Decreto nº 9.508/2018 revogou os arts. 37 a 44 do Decreto nº 3.298/1999, mas manteve e aprimorou a lógica da equipe multiprofissional ali inaugurada.

3.4 Parâmetro técnico internacional e nacional de funcionalidade

- **CIF — Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (OMS, 2001)**, referência oficial para a operacionalização do modelo biopsicossocial. O art. 5º do Decreto nº 9.508/2018, em sua

sistemática, e a LBI adotam expressamente padrões reconhecidos nacional e internacionalmente, além da CID.

- **IFBrM — Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado**, instrumento construído a partir da CIF e consolidado no âmbito do Grupo de Trabalho Interministerial instituído pelo **Decreto nº 11.487/2023**, definido como modelo de referência de avaliação biopsicossocial unificada da deficiência.

Ponto decisivo: o IFBrM avalia e pontua, entre seus domínios, o de "**Aprendizagem e aplicação do conhecimento**", que inclui expressamente a atividade **d160 — "concentrar intencionalmente a atenção em estímulos específicos, desligando-se dos fatores que distraem"**, além de atividades correlatas de leitura, escrita, resolução de problemas e realização de tarefas únicas e múltiplas (domínio "Tarefas e demandas gerais"). Ou seja: **o próprio instrumento oficial brasileiro de avaliação biopsicossocial mensura atenção e desempenho cognitivo aplicado**. A aplicação de um teste de atenção concentrada não é, portanto, estranha ao procedimento — é a forma tecnicamente adequada de aferir objetivamente um domínio que a lei manda avaliar.

3.5 Normas do exercício profissional da Psicologia

- **Lei nº 4.119/1962, art. 13, §1º** — constitui **função privativa do psicólogo** a utilização de métodos e técnicas psicológicas, inclusive para diagnóstico psicológico e orientação/seleção profissional.
- **Resolução CFP nº 31/2022** (revogou a Resolução CFP nº 09/2018) — estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica e regulamenta o **SATEPSI**. Determina que:
 - a aplicação, correção e interpretação dos testes sigam **rigorosamente** o manual técnico aprovado;
 - o uso de testes com **parecer desfavorável** ou constantes da lista de **não avaliados** configura **falta ética**;
 - os documentos resultantes da aplicação sejam **arquivados em pasta de acesso exclusivo do psicólogo**, sob sua responsabilidade ou da instituição.
- **Resolução CFP nº 06/2019** — regras de elaboração dos documentos escritos (relatório psicológico, laudo, parecer técnico, atestado e declaração).
- **Resolução CFP nº 10/2005 (Código de Ética Profissional do Psicólogo)** — dever de informar resultados ao avaliado e dever de sigilo profissional.

*Consequência prática: uma vez que a lei obriga a equipe a avaliar fatores psicológicos e limitação de desempenho de atividades, a psicóloga integrante da equipe **não poderia** fazê-lo por impressão clínica subjetiva quando existe instrumento padronizado, normatizado e com parecer favorável no SATEPSI para o construto. O uso do teste é a conduta tecnicamente correta e eticamente exigível — a sua não utilização é que ensejaria fragilidade metodológica.*

3.6 Acesso à informação e proteção de dados

- **Lei nº 12.527/2011 (LAI)** — art. 7º (direito de acesso), art. 11, §1º (prazo de **20 dias**, prorrogável por mais **10**, mediante justificativa) e art. 31 (tratamento das informações pessoais, cujo acesso é assegurado **ao próprio titular**).
- **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)** — art. 5º, II (dados referentes à saúde são **dados pessoais sensíveis**), art. 11 (hipóteses de tratamento) e art. 18, II (direito do titular ao **acesso aos dados**).
- **Lei nº 9.784/1999** (aplicável por analogia e como expressão dos princípios do art. 37 da CF) — arts. 2º e 50: dever de **motivação** dos atos administrativos que afetem direitos.

3.7 Distinção necessária: Súmula Vinculante 44 do STF

Súmula Vinculante 44: "Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público."

Este é o ponto que, ainda que não formulado expressamente, subjaz ao requerimento. A resposta técnico-jurídica é dupla:

(a) A Avaliação Biopsicossocial não é exame psicotécnico. O exame psicotécnico é etapa autônoma do certame destinada a aferir **aptidão genérica** do candidato para o cargo, com efeito eliminatório próprio. A Avaliação Biopsicossocial tem finalidade **distinta e específica**: caracterizar a condição de pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas e verificar a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo (art. 5º do Decreto nº 9.508/2018). Não afere aptidão genérica, não gera nota, não classifica e não elimina por desempenho.

(b) Ainda que se quisesse aproximar os institutos, o requisito da Súmula estaria satisfeito. A Súmula exige **lei em sentido formal**. Existe: a **Lei nº 13.146/2015**, art. 2º, §1º, II e III, que determina expressamente a consideração de **fatores psicológicos** e da **limitação no desempenho de atividades**. A exigência de reserva legal está, portanto, atendida — e por lei federal de caráter nacional.

4. ANÁLISE TÉCNICA DOS INSTRUMENTOS APLICADOS

4.1 Identificação dos instrumentos e situação no SATEPSI

Os instrumentos efetivamente aplicados foram o **TEACO-2** e o **TEPIC-M-2** (este último grafado no requerimento como "TEPIE-MZ", por evidente equívoco de transcrição):

Instrumento	Denominação completa	Construto avaliado	Situação no SATEPSI	Aplicação
TEACO-2	Teste de Atenção Concentrada-2 (Fabián Javier Marín Rueda e Fermio Fernandes Sisto)	Atenção concentrada — capacidade de selecionar uma única fonte de informação diante de estímulos distratores, em tempo determinado	Parecer FAVORÁVEL. Normatização válida até 18/11/2037	Individual ou coletiva; ~4 min de tarefa, ~10 min no total
TEPIC-M-2	Teste Pictórico de Memória-2 (Vetor Editora)	Memória visual de curto prazo — codificação, retenção e recuperação de informação visual (substantivos concretos) em curto intervalo	Parecer FAVORÁVEL. Normas com mais de 15 mil participantes das cinco regiões do Brasil; faixa etária 15–92 anos	Individual ou coletiva; ~5 min no total

Ponto que reforça a regularidade do procedimento — e não deve ser omitido da resposta oficial:

O **TEPIC-M** (versão original, 2007) encontra-se com **parecer DESFAVORÁVEL desde 03/08/2022**, por estudos de normatização vencidos. Nos termos da **Resolução CFP nº 31/2022**, o uso de instrumento com parecer desfavorável configuraria **falta ética**.

A banca aplicou a **versão vigente e renormatizada (TEPIC-M-2)** — e não a versão superada. O mesmo se verifica quanto ao **TEACO-2**, edição atual, com normatização válida por mais de uma década.

Ou seja: a escolha dos instrumentos **demonstra positivamente a observância da Resolução CFP nº 31/2022** e o cuidado técnico da profissional responsável na seleção de instrumentos atualizados. Este é um argumento afirmativo — não meramente defensivo — e deve constar expressamente da resposta, acompanhado do comprovante datado de consulta ao SATEPSI.

Ambos os instrumentos são de aplicação breve, coletiva ou individual, **não invasivos**, e **integralmente compatíveis com a condição de usuária de cadeira de rodas**, não demandando mobilidade de membros inferiores, destreza fina de membros inferiores nem transferência postural.

4.2 Matriz de correlação instrumento × domínio legal × código CIF

Esta é a peça técnica central da resposta. Cada instrumento aplicado corresponde a um domínio que a **lei obriga** a equipe a avaliar:

Instrumento	Domínio CIF — Funções do corpo	Domínio CIF — Atividades e Participação	Dispositivo legal que exige a avaliação
TEACO-2 (atenção concentrada)	b140 Funções da atenção (b1400 manutenção; b1401 mudança; b1402 divisão da atenção)	d160 Concentrar a atenção; d210 Realizar uma única tarefa; d220 Realizar tarefas múltiplas; d240 Lidar com o estresse e outras demandas psicológicas	LBi art. 2º, §1º, I, II e III ; Dec. 9.508/2018 art. 5º, §2º, II e V
TEPIC-M-2 (memória visual de curto prazo)	b144 Funções da memória (b1440 memória de curto prazo; b1442 recuperação da memória); b164 Funções cognitivas superiores	d155 Aquisição de habilidades; d166 Ler; d170 Escrever; d175 Resolver problemas; d177 Tomar decisões	LBi art. 2º, §1º, I, II e III ; Dec. 9.508/2018 art. 5º, §2º, II e V

Correspondência com o instrumento oficial de referência (IFBrM): os domínios acima estão contemplados no domínio "**Aprendizagem e aplicação do conhecimento**" e no domínio "**Tarefas e demandas gerais**" do IFBrM, que pontua, entre outras, a atividade **d160**.

4.3 Pertinência em relação às atribuições do cargo de Oficial Legislativo

O art. 5º, §2º, II, do Decreto nº 9.508/2018 impõe que o parecer observe a **natureza das atribuições e das tarefas essenciais do cargo**. As atribuições típicas do cargo de Oficial Legislativo — redação, revisão e conferência de textos legislativos, elaboração e conferência de atas, controle de prazos e de tramitação processual, protocolo, atendimento e manuseio simultâneo de múltiplos processos — são atividades **sustentadas por atenção concentrada, memória operacional e leitura/escrita aplicadas**.

Portanto, os instrumentos aplicados não foram escolhidos aleatoriamente: eles mensuram exatamente os domínios funcionais que dão suporte às tarefas essenciais do cargo, permitindo à equipe emitir o juízo de **compatibilidade** que a norma exige — e, no caso, permitindo **documentar objetivamente a preservação** desses domínios.

4.4 Função lógica dos testes no procedimento: caracterização, não filtragem

Do ponto de vista metodológico, o resultado dos testes cumpre no procedimento a função de **descrever o perfil de funcionalidade** da candidata nos domínios cognitivos, permitindo à equipe:

1. **Delimitar corretamente o impedimento** — confirmando que ele se situa no domínio das funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas ao movimento (Capítulo 7 da CIF) e da mobilidade (d410–d489), **sem extensão aos domínios cognitivos**;
2. **Afastar hipóteses concorrentes** — em quadros neurológicos que cursam com comprometimento motor, é clinicamente esperada a investigação de eventual comprometimento cognitivo associado, o que só pode ser afirmado ou **afastado** mediante mensuração objetiva;
3. **Documentar objetivamente a compatibilidade** com as tarefas essenciais do cargo, nos termos do art. 5º, §2º, II;
4. **Subsidiar a identificação de barreiras e de adaptações razoáveis** necessárias no ambiente de trabalho (art. 5º, §1º e §2º, III e IV, do Decreto; arts. 3º e 37 da LBI).

Note-se que o item 2 é frequentemente incompreendido: **a aplicação do teste tende a operar em favor do candidato**, pois converte em dado objetivo aquilo que, na ausência do instrumento, ficaria sujeito a presunção ou a impressão subjetiva do avaliador.

4.5 Padronização como garantia de isonomia

A aplicação do **mesmo protocolo a todos os candidatos submetidos à Avaliação Biopsicossocial** é exigência de isonomia e de impessoalidade (art. 37, caput, CF). Fosse a banca aplicar instrumentos psicológicos apenas a alguns candidatos — selecionando-os por tipo de deficiência declarada —, aí sim haveria tratamento diferenciado sem critério objetivo e risco de viés. A padronização é, portanto, a conduta **correta**, e não uma anomalia.

4.6 Por que os candidatos da ampla concorrência não foram submetidos aos testes

A Avaliação Biopsicossocial é etapa **exclusiva** dos candidatos que concorrem às vagas reservadas, porque sua finalidade legal é **verificar o enquadramento na condição de pessoa com deficiência** para fins de fruição da reserva (art. 5º do Decreto nº 9.508/2018 c/c art. 2º, §1º, da LBI). Candidato da ampla concorrência não pleiteia a reserva e, por definição, não tem enquadramento a ser verificado.

A diferença de procedimento **não é discriminação**, mas decorrência lógica da própria ação afirmativa, e está expressamente resguardada pelo **art. 5.4 da Convenção da ONU (Decreto nº 6.949/2009)**: medidas específicas necessárias para acelerar ou alcançar a igualdade de fato das pessoas com deficiência **não são consideradas discriminatórias**.

Ressalve-se, porém, um ponto de coerência que a Administração deve verificar: **se** o edital previr exame médico admissional ou avaliação de saúde ocupacional para todos os aprovados, este é procedimento **distinto** da Avaliação Biopsicossocial e segue rito próprio (NR-7 / PCMSO, art. 168 da CLT ou legislação estatutária municipal aplicável). São etapas com fundamento, finalidade e efeitos diversos, e a resposta oficial deve explicitar essa distinção para evitar confusão.

5. RESPOSTAS OBJETIVAS AOS ITENS DO REQUERIMENTO

Item 1 — Fundamento legal, editalício e técnico da aplicação do TEACO-2 e do TEPIC-M-2

Fundamento legal:

- Decreto nº 6.949/2009 (Convenção da ONU), art. 1º — modelo biopsicossocial;
- **Lei nº 13.146/2015, art. 2º, §1º, incisos I, II e III** — a avaliação **deve** considerar impedimentos nas funções do corpo, **fatores psicológicos** e **limitação no desempenho de atividades**;
- **Decreto nº 9.508/2018, art. 5º, §2º, incisos II e V** (redação do Decreto nº 12.533/2025) — o parecer observará a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo e a avaliação nos termos da LBI;
- **Lei nº 4.119/1962, art. 13, §1º** — o uso de métodos e técnicas psicológicas é função privativa do psicólogo, profissional integrante da equipe;
- **Resolução CFP nº 31/2022** — obriga o psicólogo a utilizar instrumentos com parecer favorável no SATEPSI e a seguir o manual técnico.

Fundamento editalício: a previsão da Avaliação Biopsicossocial no edital, com remissão ao art. 5º do Decreto nº 9.508/2018 e à Lei nº 13.146/2015, **incorpora ao certame o conteúdo material dessas normas**, entre o qual está o dever de avaliar fatores psicológicos e limitação de desempenho de atividades. O edital não precisa — nem poderia, sob pena de comprometer a validade dos instrumentos — enumerar previamente os testes específicos que serão aplicados: a escolha do instrumento é **ato técnico privativo do profissional**, vinculado ao construto a ser mensurado e ao status do teste no SATEPSI na data da aplicação.

Fundamento técnico: os instrumentos operacionalizam, com padronização e normas de referência nacionais, os domínios **b140/d160** (atenção) e **b144/b164** (memória e funções cognitivas superiores) da CIF — domínios contemplados no IFBrM, instrumento nacional de referência para a avaliação biopsicossocial.

Item 2 — Finalidade específica dos testes

Os instrumentos tiveram por finalidade **caracterizar objetivamente o perfil de funcionalidade** da candidata nos domínios cognitivos, de modo a:

- (i) **delimitar com precisão o impedimento**, confirmando sua natureza física/motora e a **ausência** de comprometimento nos domínios de atenção e memória;
- (ii) **documentar a compatibilidade** entre a condição da candidata e as tarefas essenciais do cargo de Oficial Legislativo, que demandam atenção sustentada, memória operacional, leitura e escrita;
- (iii) **subsidiar a identificação de barreiras e de adaptações razoáveis** no ambiente de trabalho.

Não tiveram — e não poderiam ter — a finalidade de aferir aptidão genérica para o cargo, o que caracterizaria exame psicotécnico, instituto diverso e submetido à Súmula Vinculante 44 do STF.

Item 3 — Influência dos resultados na conclusão da equipe

Os resultados integraram o conjunto probatório técnico examinado pela equipe, na condição de **elemento auxiliar de caracterização da funcionalidade**, ao lado da anamnese, do exame clínico, da análise documental e da análise das atribuições do cargo. **Não constituíram critério autônomo, eliminatório ou classificatório**, não geraram pontuação de corte e não foram, isoladamente, determinantes da conclusão, que é **colegiada**, na forma do art. 5º do Decreto nº 9.508/2018.

A resposta oficial deve indicar, de forma concreta e verificável, em que sentido os resultados foram lidos no caso da requerente — se, como esperado, corroboraram a preservação dos domínios cognitivos e, portanto, a compatibilidade com o cargo. Resposta genérica neste item é o principal risco de fragilidade do procedimento.

Item 4 — Acesso à documentação

O pedido deve ser **deferido, com a modulação técnica que a natureza dos documentos impõe**:

(a) Deferimento integral — entrega direta à candidata:

- Parecer conclusivo da equipe multiprofissional e interdisciplinar, com a respectiva fundamentação;
- Laudo/relatório médico produzido na avaliação;
- Relatório/documento psicológico elaborado nos termos da Resolução CFP nº 06/2019;
- Ata ou registro da reunião deliberativa da equipe;
- Identificação nominal e profissional dos avaliadores (item 5).

Fundamento: LAI, arts. 7º e 31 (o titular tem acesso às suas informações pessoais); LGPD, art. 18, II; Código de Ética do Psicólogo (dever de informar resultados); Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50 (motivação).

(b) Deferimento com forma específica — material técnico bruto:

Folhas de resposta, protocolos, crivos de correção, cadernos de aplicação e demais materiais técnicos dos testes têm **acesso restrito ao psicólogo**, por força da **Resolução CFP nº 31/2022** (guarda em pasta de acesso exclusivo do psicólogo) e da necessidade de preservar a validade dos instrumentos. A forma tecnicamente e eticamente correta de atender ao pedido é a **entrega desse material a psicólogo(a) regularmente inscrito(a) no CRP indicado(a) pela candidata**, mediante identificação e termo de responsabilidade, além da oferta de **entrevista devolutiva** com a psicóloga responsável.

Essa modulação **não restringe o direito da candidata** — assegura-lhe acesso pleno ao conteúdo e à interpretação dos resultados, pela via tecnicamente adequada. Recusar o acesso ao material bruto **sem oferecer** essa via alternativa, por outro lado, seria indefensável.

Prazo: 20 dias, prorrogáveis por 10 mediante justificativa expressa (art. 11, §1º e §2º, da LAI).

Item 5 — Composição da equipe multiprofissional

Deve ser informada, nominalmente e com registro profissional (CRM, CRP e demais conselhos), a composição da equipe, demonstrando o atendimento ao **art. 5º, caput, do Decreto nº 9.508/2018**: no mínimo **três profissionais capacitados**, atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possui, de **diferentes áreas de conhecimento**, sendo **um deles necessariamente da área médica**.

No caso, a candidata relata atendimento por **médico neurologista e psicóloga**. A Administração deve, portanto, **explicitar o terceiro (e eventuais demais) integrante(s)** da equipe e esclarecer que a composição legal se refere à **equipe emissora do parecer** — que atua de forma interdisciplinar e colegiada —, e não à exigência de que todos os integrantes realizem atendimento presencial simultâneo ao candidato. Este é o ponto do requerimento que exige **comprovação documental mais cuidadosa**, sob pena de vício formal.

Item 6 — Aplicação dos testes aos candidatos da ampla concorrência

Não. E corretamente. A Avaliação Biopsicossocial é etapa exclusiva dos candidatos inscritos na reserva de vagas, pois sua finalidade legal é verificar o enquadramento na condição de pessoa com deficiência e a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo (art. 5º do Decreto nº 9.508/2018 c/c art. 2º, §1º, da LBI). Candidatos da ampla concorrência não pleiteiam a reserva e não têm enquadramento a verificar.

A diferença procedimental é inerente à ação afirmativa e expressamente **não configura discriminação**, por força do **art. 5.4 da Convenção da ONU (Decreto nº 6.949/2009)**.

Dentro do universo dos candidatos submetidos à Avaliação Biopsicossocial, contudo, a isonomia foi observada mediante **aplicação padronizada do mesmo protocolo a todos**.

6. CONCLUSÃO

1. **Há fundamento legal expresso** para a avaliação de domínios psicológicos e de desempenho de atividades no âmbito da Avaliação Biopsicossocial: o art. 2º, §1º, II e III, da Lei nº 13.146/2015, expressamente incorporado pelo art. 5º, §2º, V, do Decreto nº 9.508/2018 (redação do Decreto nº 12.533/2025).
 2. **Há fundamento técnico-científico**: os instrumentos TEACO-2 (atenção concentrada) e TEPIC-M-2 (memória visual de curto prazo) operacionalizam, com padronização e normas nacionais, os domínios **b140/d160** e **b144/b164** da CIF — os mesmos domínios pontuados pelo IFBrM, instrumento nacional de referência da avaliação biopsicossocial.
 3. **Há fundamento ético-profissional**: a Resolução CFP nº 31/2022 impõe ao psicólogo o uso de instrumentos com parecer favorável no SATEPSI e a observância do manual técnico. Diante de um dever legal de avaliar fatores psicológicos, o recurso a instrumento padronizado é a conduta correta; a avaliação por mera impressão subjetiva é que seria tecnicamente frágil.
 4. **A Avaliação Biopsicossocial não se confunde com exame psicotécnico** e não atrai a Súmula Vinculante 44 do STF; ainda que se pretendesse aproximá-los, a exigência de reserva legal estaria satisfeita pela Lei nº 13.146/2015.
 5. **A não submissão dos candidatos da ampla concorrência não configura violação à isonomia**, sendo decorrência necessária da ação afirmativa e expressamente ressalvada pelo art. 5.4 da Convenção da ONU.
 6. **O pedido de acesso deve ser deferido**, com entrega direta do parecer, laudos, relatórios e ata, e com disponibilização do material técnico bruto a psicólogo(a) indicado(a) pela candidata, acompanhada de oferta de entrevista devolutiva.
 7. **A regularidade do procedimento depende da comprovação documental das premissas P1 a P6 do item 2**. Recomenda-se fortemente que a resposta oficial seja instruída com essa documentação, e não apenas com a fundamentação jurídica.
-

7. RECOMENDAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO

Antes de responder:

1. **Juntar ao processo a consulta ao SATEPSI** (print datado) comprovando o parecer favorável do **TEACO-2** e do **TEPIC-M-2** em 21/06/2026, e **explicitar na resposta** que a banca utilizou as edições vigentes e renormatizadas — e não o TEPIC-M original, desfavorável desde 03/08/2022. Argumento afirmativo de observância da Resolução CFP nº 31/2022.
2. **Juntar a documentação de composição da equipe** (designação, CRM/CRP, áreas de atuação), demonstrando o atendimento ao art. 5º, caput, do Decreto nº 9.508/2018. **Este passou a ser o principal ponto de atenção do procedimento**, dado que a requerente relata atendimento por apenas dois profissionais.
3. **Obter da banca declaração técnica formal** de que os testes tiveram caráter auxiliar, sem função eliminatória ou classificatória autônoma, e de que a conclusão foi colegiada.
4. **Confirmar a padronização do protocolo** para todos os candidatos submetidos à Avaliação Biopsicossocial.

Na resposta:

5. Responder **item por item**, sem generalidades, indicando norma e dispositivo em cada resposta.
6. **Anexar a matriz de correlação instrumento × domínio CIF × dispositivo legal** (item 4.2 deste parecer). Ela transforma a resposta de defensiva em demonstrativa.
7. Responder **no prazo do art. 11 da LAI** (20 dias, prorrogáveis por 10 com justificativa expressa), com decisão motivada quanto ao acesso.
8. **Oferecer proativamente a entrevista devolutiva** com a psicóloga responsável e a via de entrega do material técnico a psicólogo(a) indicado(a) pela candidata. Esta é a medida de maior efeito na pacificação administrativa.
9. Adotar **tom institucional colaborativo**. O requerimento é legítimo, tecnicamente bem formulado, e expressamente não impugna resultado nem homologação. Resposta evasiva converteria um pedido de informação em litígio.

Para o futuro (aperfeiçoamento do procedimento):

10. Incluir nos próximos editais **cláusula descritiva** informando que a Avaliação Biopsicossocial poderá compreender, além da avaliação médica e da análise documental, a **avaliação por profissional de Psicologia com uso de instrumentos padronizados reconhecidos pelo SATEPSI**, destinada à aferição dos domínios de funcionalidade previstos no art. 2º, §1º, da Lei nº 13.146/2015. A previsão não era juridicamente indispensável, mas elimina a ambiguidade que originou o requerimento.
11. Adotar **termo de ciência e consentimento** assinado pelo candidato no início da Avaliação Biopsicossocial, explicitando finalidade, natureza não eliminatória dos instrumentos, destinação dos dados (LGPD) e direito à devolutiva.
12. Padronizar o **parecer conclusivo com referência explícita aos domínios da CIF** avaliados e às fontes de informação utilizadas.

Quanto ao registro audiovisual mencionado pela candidata:

13. A Administração deve tratar o ponto **sem caráter de confronto**. Cabe, contudo, orientar formalmente que o conteúdo dos instrumentos psicológicos (estímulos, itens, cadernos e crivos) é **material técnico de circulação restrita**, protegido pela Resolução CFP nº 31/2022 e por direitos autorais do editor, e que sua divulgação pública compromete a validade do instrumento para toda a coletividade de avaliados. Recomenda-se solicitar que eventual apresentação do material se dê **nos autos do processo administrativo**, com tramitação restrita — o que, aliás, atende ao próprio interesse da candidata na apuração dos fatos.

8. RESSALVAS

- Este parecer é elaborado com base nos elementos constantes do requerimento da candidata e no marco normativo vigente em 28/07/2026, **sem acesso aos autos do processo administrativo, ao inteiro teor do edital, ao parecer da equipe ou aos protocolos de aplicação.**
- A premissa **P2 está confirmada**: TEACO-2 e TEPIC-M-2 constam do SATEPSI com parecer favorável. A conclusão pela regularidade do procedimento permanece **condicionada à confirmação documental das premissas P1, P3, P4, P5 e P6** (item 2) — em especial a composição da equipe e o caráter não eliminatório dos resultados.
- A transcrição literal dos dispositivos normativos citados deve ser conferida na fonte oficial (Planalto/DOU) antes da incorporação à resposta administrativa.
- As datas e o status dos instrumentos no SATEPSI aqui indicados foram obtidos por consulta em 28/07/2026 e devem ser reconfirmados, com print datado, para instrução do processo. A grafia "TEPIE-MZ" constante do requerimento não corresponde a instrumento registrado; o instrumento efetivamente aplicado foi o **TEPIC-M-2**, conforme informado pela banca. A resposta oficial deve corrigir a denominação, sem atribuir à requerente qualquer censura pelo equívoco de transcrição.
- A análise de aspectos estritamente processuais e de estratégia jurídico-contenciosa é atribuição da Procuradoria/Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, a quem se recomenda submeter este parecer.

9. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Constitucionais e internacionais

- Constituição Federal, art. 37, caput e inciso VIII
- Decreto nº 6.949/2009 — Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU), arts. 1º e 5.4

Legais

- Lei nº 13.146/2015 — Lei Brasileira de Inclusão, arts. 2º (caput, §§1º, 2º e 3º), 3º, 4º, 34 e 37
- Lei nº 14.768/2023 — incluiu o §3º ao art. 2º da Lei nº 13.146/2015
- Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação, arts. 7º, 11 e 31
- Lei nº 13.709/2018 — LGPD, arts. 5º, II; 11 e 18, II
- Lei nº 9.784/1999 — arts. 2º e 50 (aplicação analógica)
- Lei nº 4.119/1962 — art. 13, §1º

Infralegais

- Decreto nº 9.508/2018, art. 5º (com a redação do Decreto nº 12.533/2025)
- Decreto nº 12.533/2025
- Decreto nº 11.487/2023 — GT Interministerial de Avaliação Biopsicossocial (IFBrM)
- Decreto nº 3.298/1999 — arts. 37 a 44 (revogados; referência histórica)

Profissionais

- Resolução CFP nº 31/2022 — Avaliação Psicológica e SATEPSI (revogou a Resolução CFP nº 09/2018)
- Resolução CFP nº 06/2019 — documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica
- Resolução CFP nº 10/2005 — Código de Ética Profissional do Psicólogo

Jurisprudenciais

- Súmula Vinculante nº 44 do STF (conversão da Súmula nº 686)

Técnicas

- OMS — Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), 2001
- IFBrM — Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado
- SATEPSI/CFP — Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos
- Manuais técnicos do TEACO-2 (Teste de Atenção Concentrada-2) e do TEPIC-M-2 (Teste Pictórico de Memória-2)

Documento técnico de apoio. Não substitui manifestação da Procuradoria Jurídica nem os documentos oficiais produzidos pela equipe multiprofissional e interdisciplinar responsável pela avaliação.